

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1744/2544

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย สามารถ หรืออาเหว่ย แซ่หยาง กับ

พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

จำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมพร้อมด้วยแผ่นวีดีโอซีดีที่จำเลยร่วมกันทำ  
ซ้ำขึ้น โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งสามซึ่งจำเลยก็รับสารภาพต่อศาลแล้วร่วม  
กันมีไว้เพื่อขายซึ่งแผ่นวีดีโอซีดีที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ จำนวน 4,300 แผ่น ทั้ง  
ยังร่วมกันทำให้แพร่หลายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งแผ่นวีดีโอซีดีลามกอีกเป็น  
จำนวน 1,000 แผ่น เป็นการร่วมกันกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายมี  
ลักษณะเป็นขบวนการโดยกลุ่มบุคคลหลายสัญชาติอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่  
เจ้าของลิขสิทธิ์ยิ่งกว่ากรณีปกติธรรมดาทั้งเป็นการกระทำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ  
ประชาชน เหตุผลที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษจำคุกว่า  
จำเลยมีความประพฤติดี และไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนยังไม่เพียงพอที่จะ  
เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง  
ประเทศกลางได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งห้ากับพวกที่หลบหนีอีกหลายคนได้ร่วมกันละเมิด ลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์โฮตทัศน์วัสดุ และงานดนตรีกรรมของบริษัท อาร์.เอส.โปรโมชัน 1992 จำกัด ผู้เสียหายที่ 1 บริษัทแกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายที่ 2 และบริษัททเวนตี เซ็นจูรี ฟ็อกซ์ฟิล์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้เสียหายที่ 3 โดยใช้แผ่นแม่พิมพ์ซีดี (แผ่นแฮตมเปอร์) ซึ่งได้มีผู้ทำซ้ำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งสามมาใช้เป็นแบบแม่พิมพ์ประกอบกับเครื่องจักรสำหรับผลิตแผ่นซีดีทำให้เครื่องจักรดังกล่าวสามารถทำซ้ำและคัดลอกข้อมูลในแผ่นแม่พิมพ์ซีดีดังกล่าวลงบนแผ่นซีดี ทำให้แผ่นซีดีดังกล่าวสามารถนำไปเล่นซ้ำในงานที่ถูกทำซ้ำคัดลอกดังกล่าวอีกได้ โดยใช้เครื่องเล่นวีดีโอซีดีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์โดยจำเลยทั้งห้าได้ร่วมกันทำซ้ำแผ่นวีดีโอซีดีที่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 3 แต่ละคน รวมจำนวน 4,300 แผ่น และได้ร่วมกันมีไว้เพื่อขาย ซึ่งแผ่นวีดีโอซีดีที่จำเลยทั้งห้าร่วมกันทำซ้ำขึ้นจำนวนดังกล่าว อันเป็นการกระทำเพื่อแสวงหากำไรในทางการค้าทั้งนี้ โดยจำเลยทั้งห้ารู้อยู่แล้วว่างานภาพยนตร์ โฮตทัศน์วัสดุและงานดนตรีกรรมต่าง ๆ เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งสามโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำเลยทั้งห้าทำให้แพร่หลายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งแผ่นวีดีโอซีดีที่บันทึกภาพและเสียงอันลามกโดยปรากฏภาพการร่วมเพศระหว่างชายหญิงจำนวน 1,000 แผ่นเพื่อประสงค์แห่งการค้า อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4, 6, 8, 15, 28, 31, 61, 69, 70, 75, 76, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91, 287 ให้ริบของกลางทั้งหมด โดยให้แผ่นวีดีโอซีดีจำนวน 4,300 แผ่น และแผ่นแม่พิมพ์ซีดีจำนวน 1 แผ่น ที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์และสั่งจ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

จำเลยทั้งห้าให้การรับสารภาพ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดฐานร่วมกันทำซ้ำแ่งงานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์หรือสิ่งบันทึกเสียง ของผู้อื่นอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อการค้าและฐานร่วมกันมิไว้เพื่อขายซึ่งงานดังกล่าวเหล่านั้น โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าเป็นงานที่ทำซ้ำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 69 วรรคสอง ประกอบมาตรา 28(1), มาตรา 70 วรรคสอง ประกอบมาตรา 31(1) อันเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษฐานร่วมกันทำซ้ำงานดังกล่าวอันมีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 69 วรรคสอง ประกอบมาตรา 28(1) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักกว่า จำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน และจำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ให้ลงโทษฐานร่วมกันทำให้แพร่หลายโดยการมิไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งภาพยนตร์ แผ่นบันทึกภาพและเสียงอันลามก ซึ่งเป็นความผิดต่างกรรมกันอีกกระทงหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกคนละ 6 เดือนรวมเป็นจำคุกคนละ 2 ปี จำเลยทั้งห้าให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 1 ปี แผ่นวีดีโอซีดีจำนวน 4,300 แผ่น และแผ่นแม่พิมพ์ซีดี(แผ่นแสดมเปอร์) จำนวน 1 แผ่น ของกลางซึ่งทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ให้ตกเป็นของผู้เสียหายทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนของกลางอื่นทั้งหมดให้รับตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 75 คำขอให้จ่ายเงินค่าปรับจำนวนกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ยก

### จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาด้วยการปรับและรอการลงโทษจำคุก จำเลยทั้งห้า โดยอ้างว่า จำเลยที่ 1 เป็นชาวจีนฮ่อ จำเลยที่ 2 เป็นชาวจีนฮ่อที่เกิดใน

ประเทศไทย มาทำงานที่บริษัทโฮมเนิร์มา ดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะลูกจ้าง โดยการสมัครงานผ่านทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 เป็นชาวจีนใต้หวัน เป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัทไนใต้หวันซึ่งเป็นผู้ขายเครื่องจักรผลิตแผ่นซีดีให้แก่บริษัทโฮมเนิร์มา ดิสค์(ประเทศไทย) จำกัด จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ได้รับคำสั่งให้มาติดตั้งและทดลองเครื่องจักรผลิตแผ่นซีดีให้แก่บริษัทผู้ซื้อเครื่องจักรในประเทศไทยดังกล่าว จำเลยทั้งห้ามีความประพฤติดี และไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนนั้น เห็นว่า จำเลยทั้งห้าถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมพร้อมด้วยแผ่นวีดีโอซีดีที่จำเลยทั้งห้าร่วมกันทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งสาม จำนวน 4,300 แผ่น แผ่นแม่พิมพ์ซีดี(แผ่นแสดมเปอร์) ที่มีผู้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งสามจำนวน 1 แผ่น ซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องจักรสำหรับผลิตแผ่นซีดีเพื่อทำซ้ำแผ่นวีดีโอซีดีอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งสามแผ่นวีดีโอซีดีลามกจำนวน 1,000 แผ่น แผ่นแม่พิมพ์ (แผ่นแสดมเปอร์)ภาพยนตร์ลามก 1 แผ่น พร้อมเครื่องจักรผลิตแผ่นซีดี 1 เครื่อง รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อีกหลายรายการซึ่งใช้ในการผลิตแผ่นวีดีโอซีดีอันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งสามและผลิตแผ่นวีดีโอซีดีลามก ซึ่งจำเลยทั้งห้าก็รับสารภาพต่อศาลว่า จำเลยทั้งห้าได้ร่วมกันผลิตแผ่นวีดีโอซีดีด้วยการทำชิ้นงานหลายงานอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายหลายคนแล้วร่วมกันมีไว้เพื่อขายซึ่งแผ่นวีดีโอซีดีที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์จำนวน 4,300 แผ่น ทั้งยังร่วมกันทำให้แพร่หลายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งแผ่นวีดีโอซีดีลามกอีกเป็นจำนวน 1,000 แผ่น นับเป็นการร่วมกันกระทำการอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายมีลักษณะเป็นขบวนการโดยกลุ่มบุคคลหลายสัญชาติอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ยิ่งกว่ากรณีปกติธรรมดา ทั้งเป็นการกระทำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เหตุผลที่จำเลยทั้งห้ายกขึ้นอุทธรณ์ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแก้ไขคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ อุทธรณ์ของจำเลยทั้งห้าฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |